

1067219-87.2019.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: Carmen Cristina Fernandez Teixeira e Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 5ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... desaparecido em razão do roubo e, dois anos depois de ter sido recuperado, conforme reconhecido por todos os corréus, foi destruído pelo fogo.

Assim, inexigíveis os IPVAs lançados a partir da data em que o veículo foi recuperado, conforme postulado na inicial, eis que, tendo a autora e o proprietário anterior sido alijados da posse do automóvel, não mais se produz o fato ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

5ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, 6º andar - sala 606 - Centro

CEP: 01501-908 - São Paulo - SP

Telefone: (11)3489-6640 - E-mail: sp5faz@tjssp.jus.br

1067219-87.2019.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1067219-87.2019.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Tokio Marine Seguradora S/A

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carmen Cristina Fernandez Teixeira e Oliveira

VISTOS.

Tokio Marine Seguradora S/A ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA, pelo rito ordinário, em face de Fazenda Pública do Estado de São Paulo, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN e Gastaldo e Cia. Ltda., alegando, em síntese, que o veículo do segurado descrito na inicial foi roubado, posteriormente recuperado e encaminhado ao pátio do terceiro requerido em maio de 2014. Ocorre que a autora somente tomou conhecimento de que o veículo estava no pátio em dezembro de 2016, oportunidade em que enviou seu funcionário para retirá-lo, tendo sido informada de que o veículo havia sofrido um incêndio em 2014. Requereu, assim, a procedência da ação, a fim de que as requeridas sejam condenadas a devolver o veículo, ou ainda, indenizá-la no valor de R\$ 24.494,40, além da inexigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo desde a data da sua recuperação e, por fim, a baixa definitiva do veículo no DETRAN.

Regularmente citada, a Fazenda Pública ofereceu contestação, na qual sustentou que os lançamentos foram corretos, uma vez que não houve alteração de propriedade nos cadastros do DETRAN. Com relação aos danos morais, a requerente não logrou demonstrar abalo moral em razão do evento.

Já o DETRAN reiterou os argumentos lançados pela Fazenda.

Por fim, o pátio Gestaldo e Cia Ltda. Ofereceu defesa, na qual sustentou, primeiramente, prescrição. No mais, alegou que o incêndio decorreu de caso fortuito, bem como que houve culpa concorrente da autora, uma vez que, entre a notificação e o incêndio, decorreram cerca de 90 dias, sem que ela tenha se dirigido ao pátio para retirar o veículo.

Adveio réplica.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

É caso de julgamento antecipado da lide, eis que desnecessária a dilação probatória, nos termos do que dispõe o art. 355, do CPC.

Reconheço, primeiramente, a prescrição da ação com relação à corré Gestaldo.

Com efeito, verifica-se que a requerente teria tido ciência de que o veículo havia sido recolhido ao pátio ao menos em 09.08.2016, data em que foi elaborado o auto de entrega.

Ocorre que a ação somente foi ajuizada em 04.12.2019, ou seja, mais de 3 anos depois, sendo inegável, pois, a ocorrência da prescrição, uma vez que, em se tratando de pessoa jurídica de direito privado, o prazo prescricional é regulado pelo Código Civil, mediante interpretação conjunta dos artigos 786, e 203, § 3º.

No que concerne à pretensão de reparação civil decorrente da perda do veículo (incêndio) em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, bem como do DETRAN, há inequívoca ilegitimidade passiva.

Isto porque, o poder concedente responde apenas subsidiariamente pelos danos praticados pelos prestadores de serviços públicos, no caso, os concessionários e permissionários, ou seja, apenas nas hipóteses em que eles não dispõem de recursos para reparar os prejuízos que causaram.

Este posicionamento doutrinário é corroborado por inúmeros precedentes jurisprudenciais do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como do Superior Tribunal de Justiça.

Nem se diga que, na espécie, em razão da prescrição da ação em face da empresa proprietária do pátio, subsistiria a responsabilidade solidária das demais corrés.

Isto porque, a prescrição, por sua própria natureza, se opera em razão de conduta desidiosa do titular do direito, que deixa de ajuizar a ação no prazo legalmente previsto para o exercício do respectivo direito.

Assim, a presente hipótese não atrai a responsabilidade subsidiária do ente público concedente, a qual, repise-se, exsurge nos casos em que, por algum motivo, o concessionário ou permissionário não dispõe de recursos financeiros para reparar o prejuízo sofrido pelo particular.

No mais, contudo, assiste razão à autora.

Com efeito, ao se sub-rogar nos direitos de propriedade do veículo, em razão do contrato de seguro celebrado com anterior proprietário, conclui-se que a requerente jamais obteve a posse do veículo, o qual, primeiramente, encontrava-se desaparecido em razão do roubo e, dois anos depois de ter sido recuperado, conforme reconhecido por todos os corréus, foi destruído pelo fogo.

Assim, inexigíveis os IPVAs lançados a partir da data em que o veículo foi recuperado, conforme postulado na inicial, eis que, tendo a autora e o proprietário anterior sido alijados da posse do automóvel, não mais se produz o fato gerador do tributo, consoante farto entendimento jurisprudencial.

Por derradeiro, acolho igualmente o pleito de baixa definitiva.

Repise-se, uma vez mais, que não há qualquer oposição por parte de qualquer um dos três corréus acerca da destruição do veículo em incêndio no pátio da terceira requerida.

Não pairam dúvidas, portanto, no sentido de que o veículo não mais existe, desde a data referida.

Por outro lado, na mesma linha, não houve qualquer outra oposição por parte da Fazenda, ou do DETRAN, quanto ao pedido de baixa, razão pela qual deve ser acolhido.

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, apenas para declarar a inexigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo objeto da inicial a partir da data em que foi recuperado do roubo pela Polícia Civil, bem como para determinar ao DETRAN que proceda à baixa definitiva do veículo, uma vez que, tendo sido consumido em incêndio, não mais se constitui em veículo automotor.

Sucumbentes, arcarão as partes, autor e réus, em proporções iguais, com o pagamento de custas e despesas processuais.

Em face da sucumbência recíproca, arcarão as partes com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa (autor e réus), os quais arbitro em 10% do valor da causa devidamente atualizado.

P.R.I.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

Carmen Cristina F. Teixeira e Oliveira
Juíza de Direito